SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2194927 - RS (2025/0032005-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	RENAN SANTOS SANTIAGO
ADVOGADO	:	JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO. TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE SE RETRATOU EM JUÍZO. DEPOIMENTO INDIRETO DE POLICIAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS AUTÔNOMOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. DESPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STF e desta Corte não desconhece o fenômeno da "lei do silêncio" que acomete testemunhas em crimes praticados em ambientes de criminalidade organizada. É natural que testemunhas, diante de ameaças concretas ou potenciais, recuem de seus depoimentos quando chamadas a depor em juízo.

2. Os precedentes citados pelo agravante apresentam uma característica essencial que os diferencia radicalmente do presente caso: em todos eles, havia outros elementos probatórios judicializados, independentes do depoimento retratado, que corroboravam a versão acusatória. Os precedentes do STF não autorizam a pronúncia com base exclusiva em depoimento policial retratado, apenas porque havia alegação de

Documento eletrônico VDA61526565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: f15ddf2b-752a-4ab7-908e-7028c7162f26

represálias. Autorizam a pronúncia quando, além da retratação compreensível, há outros elementos judicializados que corroborem a versão acusatória.

3. No caso concreto, não há nenhum elemento corroborativo autônomo. O quadro probatório se resume à seguinte estrutura: a) o depoimento policial da testemunha Manoela, retratado integralmente em juízo; b) o depoimento judicial do policial Celso, que narra o que Manoela lhe disse durante a fase investigativa; c) o depoimento do pai da vítima, Valdecir, que igualmente narra o que Manoela haveria dito na fase policial. Toda a cadeia probatória gravita em torno de uma única fonte de informação, a testemunha Manoela que, ouvida sob o crivo do contraditório, negou categoricamente o teor de seu depoimento policial. Não há imagens, perícias, interceptações, apreensões ou outro elemento material que corrobore, de forma independente, a autoria atribuída ao recorrente.

4. A autoria, que é o único elemento controvertido nos autos, só foi afirmada por Manoela no depoimento policial por ela retratado. O policial Celso não presenciou o crime; ele apenas narrou que Manoela, naquele momento, identificou os acusados. É precisamente nesse ponto que o seu depoimento se converte em prova indireta: para que sirva como indício de autoria, é imprescindível que se acredite no conteúdo da afirmação de Manoela, afirmação essa que ela própria revogou sob o contraditório.

5.A tentativa de manter a força probatória de um relato extrajudicial retratado por meio de testemunho indireto (*de auditu*) representa, na prática, burla ao comando do art. 155 do Código de Processo Penal, que veda a formação do convencimento judicial exclusivamente a partir de elementos informativos produzidos na fase investigativa. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja sido atingido um *standard* probatório suficiente, que se situa entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e o da certeza

Documento eletrônico VDA61526565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: f15ddf2b-752a-4ab7-908e-7028c7162f26

além de qualquer dúvida razoável (*bard* ou outro *standard* que se tenha por equivalente) – necessário somente para a condenação.

6. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/10/2023). Esse *standard* não foi atingido. Os únicos elementos apontados para a autoria delitiva foram extraídos do inquérito policial e infirmados quando submetidos ao contraditório. Não havia como pronunciar o acusado com base nesse acervo, tampouco como mantê-lo submetido à jurisdição do Júri após a retratação integral da única testemunha que o vinculava ao crime. A despronúncia, portanto, não importa em impunidade definitiva: impede apenas que o acusado seja levado a julgamento sem o suporte probatório mínimo exigido pelo sistema processual penal constitucional.

7. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 03 de novembro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator

Documento eletrônico VDA61526565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: f15ddf2b-752a-4ab7-908e-7028c7162f26

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2194927 - RS (2025/0032005-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	RENAN SANTOS SANTIAGO
ADVOGADO	:	JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO. TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE SE RETRATOU EM JUÍZO. DEPOIMENTO INDIRETO DE POLICIAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS AUTÔNOMOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. DESPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STF e desta Corte não desconhece o fenômeno da "lei do silêncio" que acomete testemunhas em crimes praticados em ambientes de criminalidade organizada. É natural que testemunhas, diante de ameaças concretas ou potenciais, recuem de seus depoimentos quando chamadas a depor em juízo.

2. Os precedentes citados pelo agravante apresentam uma característica essencial que os diferencia radicalmente do presente caso: em todos eles, havia outros elementos probatórios judicializados, independentes do depoimento retratado, que corroboravam a versão acusatória. Os precedentes do STF não autorizam a pronúncia com base exclusiva em depoimento policial retratado, apenas porque havia alegação de

Documento eletrônico VDA61526748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:55
Código de Controle do Documento: 9b17ac98-f211-4003-a661-a9332ebfee37

represálias. Autorizam a pronúncia quando, além da retratação compreensível, há outros elementos judicializados que corroborem a versão acusatória.

3. No caso concreto, não há nenhum elemento corroborativo autônomo. O quadro probatório se resume à seguinte estrutura: a) o depoimento policial da testemunha Manoela, retratado integralmente em juízo; b) o depoimento judicial do policial Celso, que narra o que Manoela lhe disse durante a fase investigativa; c) o depoimento do pai da vítima, Valdecir, que igualmente narra o que Manoela haveria dito na fase policial. Toda a cadeia probatória gravita em torno de uma única fonte de informação, a testemunha Manoela que, ouvida sob o crivo do contraditório, negou categoricamente o teor de seu depoimento policial. Não há imagens, perícias, interceptações, apreensões ou outro elemento material que corrobore, de forma independente, a autoria atribuída ao recorrente.

4. A autoria, que é o único elemento controvertido nos autos, só foi afirmada por Manoela no depoimento policial por ela retratado. O policial Celso não presenciou o crime; ele apenas narrou que Manoela, naquele momento, identificou os acusados. É precisamente nesse ponto que o seu depoimento se converte em prova indireta: para que sirva como indício de autoria, é imprescindível que se acredite no conteúdo da afirmação de Manoela, afirmação essa que ela própria revogou sob o contraditório.

5.A tentativa de manter a força probatória de um relato extrajudicial retratado por meio de testemunho indireto (*de auditu*) representa, na prática, burla ao comando do art. 155 do Código de Processo Penal, que veda a formação do convencimento judicial exclusivamente a partir de elementos informativos produzidos na fase investigativa. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja sido atingido um *standard* probatório suficiente, que se situa entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e o da certeza

Documento eletrônico VDA61526748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:55
Código de Controle do Documento: 9b17ac98-f211-4003-a661-a9332ebfee37

além de qualquer dúvida razoável (*bard* ou outro *standard* que se tenha por equivalente) – necessário somente para a condenação.

6. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/10/2023). Esse *standard* não foi atingido. Os únicos elementos apontados para a autoria delitiva foram extraídos do inquérito policial e infirmados quando submetidos ao contraditório. Não havia como pronunciar o acusado com base nesse acervo, tampouco como mantê-lo submetido à jurisdição do Júri após a retratação integral da única testemunha que o vinculava ao crime. A despronúncia, portanto, não importa em impunidade definitiva: impede apenas que o acusado seja levado a julgamento sem o suporte probatório mínimo exigido pelo sistema processual penal constitucional.

7. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 2.467-2.473, por meio da qual dei parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a violação do art. 155 do Código de Processo Penal, anular o processo desde a pronúncia e, por conseguinte, despronunciar o agravado.

O agravante sustenta, em síntese: a) a retratação da testemunha presencial, motivada por temor de represálias, não pode conduzir à despronúncia, especialmente à luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal; b) o depoimento do policial civil Celso não configura *hearsay*, pois relata circunstâncias que ele diretamente presenciou no dia dos fatos; c) a decisão monocrática usurpou a competência constitucional do Tribunal do Júri e praticou indevida tarifação probatória.

Documento eletrônico VDA61526748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:55
Código de Controle do Documento: 9b17ac98-f211-4003-a661-a9332ebfee37

Requer a reconsideração da decisão monocrática, ou subsidiariamente, a submissão ao colegiado para negar provimento ao recurso especial (fls. 2.482-2.500).

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

Não obstante os argumentos defensivos, o julgado monocrático deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

I. Contextualização

Consta dos autos que o agravado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão.

A defesa interpôs apelação e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso sob os seguintes argumentos (fls. 2.343-2.344, grifei):

> No caso ora *sub judice*, analisando os elementos constantes dos autos, tenho que a decisão dos jurados não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova neles contida, como exige a lei, encontrando amparo em segmento do conjunto probatório judicializado.
> Salienta-se, *ad argumentandum tantum*, que a materialidade e a autoria do delito vieram demonstradas nos autos através das provas documentais disponibilizadas, bem como por meio dos testemunhos colhidos ao longo da instrução processual.
> Destaco, ainda, que **o fato de a testemunha presencial ter se retratado em juízo, não gera o efeito pretendido pela defesa, de ter a prova se escudado meramente em elementos da fase policial, ferindo o preceito do artigo 155, do CPP.**
> **Isso porque a testemunha Manoela, que na fase policial apontou a autoria com precisão e riqueza de detalhes, em juízo se retratou, referindo que não sabia quem seriam os atiradores e algozes da vítima.**
> [...]
> A condenação, neste processo, de Renan, encontra amparo em parte da prova dos autos.
> Com efeito, **existe prova testemunhal, em juízo, do policial que acompanhou a testemunha Manoela em seus ditos na fase policial, não se tratando de prova exclusiva na esfera policial, smj, o que foi reconhecido pelos jurados.**
> Quando do julgamento do recurso em sentido estrito, salientei:

Documento eletrônico VDA61526748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:55
Código de Controle do Documento: 9b17ac98-f211-4003-a661-a9332ebfee37

> "Quanto ao ponto, destaco que, não obstante o fato de que a testemunha Manoela Faleiro de Souza tenha prestado, quando em sede judicial, testemunho diverso daquele prestado em sede inquisitorial, por quaisquer que sejam seus motivos de assim fazê-lo, há nos autos também o testemunho do policial civil Celso Luis Cardoso, o qual, perante o juízo, foi claro ao narrar o ocorrido, informando que Manoela teria sido testemunha ocular dos fatos e que teria prestado auxílio aos policiais, apontando o que teria ocorrido na ocasião dos fatos narrados na denúncia e quais seriam os autores do ocorrido por livre e espontânea vontade".
>
> Destaco que consta de fls. 249/251 e 257/261 do processo originário, que **o policial Celso e o pai da vítima, Valdecir, em juízo, reforçaram que a testemunha presencial Manoela, em sede policial, reconheceu os acusados como sendo os agentes que ceifaram a vida da vítima, imediatamente após o fato, vindo a testemunha Manoela, a se retratar em juízo, posteriormente.**

Interposto recurso especial defensivo, foi dado provimento para reconhecer a violação do art. 155 do Código de Processo Penal, anular o processo desde a pronúncia e, por conseguinte, despronunciar o agravado.

O Ministério Público estadual apresenta agravo regimental e alega, em essência, que: a) a retratação da testemunha Manoela, motivada por temor de represálias, constitui hipótese em que a pronúncia deve ser mantida; b) o depoimento do policial Celso não é prova indireta; c) houve usurpação da competência do Júri.

II. Retratação da testemunha e alegado temor de represálias

O agravante invoca os precedentes do Supremo Tribunal Federal – ARE 1.494.768/AgR, ARE 1.465.868/AgR e ARE 1.559.847/RS (Ministra Cármen Lúcia) e HC 264.902/AgR (Ministro Gilmar Mendes) – nos quais se consignou que a retratação da testemunha não pode, por si só, conduzir à despronúncia, menos ainda quando há alegação de pressão ou ameaça.

A jurisprudência do STF e desta Corte não desconhece o fenômeno da "lei do silêncio" que acomete testemunhas em crimes praticados em ambientes de criminalidade organizada. É natural que testemunhas, diante de ameaças concretas ou potenciais, recuem de seus depoimentos quando chamadas a depor em juízo.

Documento eletrônico VDA61526748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:55
Código de Controle do Documento: 9b17ac98-f211-4003-a661-a9332ebfee37

Entretanto, os precedentes citados pelo agravante apresentam uma característica essencial que os diferencia radicalmente do presente caso: em todos eles, havia outros elementos probatórios judicializados, independentes do depoimento retratado, que corroboravam a versão acusatória.

No ARE n. 1.559.847/RS, a Ministra Cármen Lúcia ressaltou expressamente que a pronúncia foi restabelecida diante de elementos que iam além da retratação: havia imagens de câmera de vigilância coincidentes com os relatos da informante, além de depoimento judicial de terceiro que confirmou, em juízo, que a informante havia identificado o autor e enviado sua fotografia. No HC n. 264.902/ AgR, o Ministro Gilmar Mendes igualmente pontuou a existência de elementos que corroboravam a versão acusatória e contextualizavam o silêncio da testemunha.

No presente caso, não há nenhum elemento corroborativo autônomo. O quadro probatório se resume à seguinte estrutura: a) o depoimento policial da testemunha Manoela, retratado integralmente em juízo; b) o depoimento judicial do policial Celso, que narra o que Manoela lhe disse durante a fase investigativa; c) o depoimento do pai da vítima, Valdecir, que igualmente narra o que Manoela haveria dito na fase policial.

Toda a cadeia probatória gravita em torno de uma única fonte de informação, a testemunha Manoela que, ouvida sob o crivo do contraditório, negou categoricamente o teor de seu depoimento policial. Não há imagens, perícias, interceptações, apreensões ou qualquer outro elemento material que corrobore, de forma independente, a autoria atribuída ao recorrente.

A distinção é, portanto, estrutural. Os precedentes do STF não autorizam a pronúncia com base exclusiva em depoimento policial retratado, apenas porque havia alegação de represálias. **Autorizam a pronúncia quando, além da retratação compreensível, há outros elementos judicializados que corroborem a versão acusatória**. Esta última hipótese não se verifica no presente caso.

III. Depoimento do policial civil e natureza do *hearsay*

O agravante sustenta que o depoimento do policial civil Celso não configura prova indireta, pois ele não apenas "ouviu dizer", mas relatou o que

Documento eletrônico VDA61526748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:55
Código de Controle do Documento: 9b17ac98-f211-4003-a661-a9332ebfee37

presenciou diretamente no dia dos fatos, como o estado emocional e físico da testemunha Manoela e as declarações que ela prestou espontaneamente.

O policial Celso relatou, em juízo, fatos que efetivamente presenciou: encontrou Manoela no hospital com os cabelos encharcados de sangue, percebeu que ela estava em estado de comoção e a acompanhou até a delegacia onde prestou depoimento. Essas circunstâncias, por si sós, constituem prova direta e judicializada, mas não provam a autoria delitiva.

A autoria, que é o único elemento controvertido nos autos, só foi afirmada por Manoela no depoimento policial por ela retratado. O policial Celso não presenciou o crime; ele apenas narrou que Manoela, naquele momento, identificou os acusados. É precisamente nesse ponto que o seu depoimento se converte em prova indireta: para que sirva como indício de autoria, é imprescindível que se acredite no conteúdo da afirmação de Manoela, afirmação essa que ela própria revogou sob o contraditório.

A precisão com que o policial descreveu as circunstâncias em que o depoimento de Manoela foi colhido é, de fato, valiosa para demonstrar a espontaneidade e o estado emocional da declarante, elementos relevantes para avaliar a credibilidade da retratação posterior. Mas isso não transforma a identificação dos autores feita por Manoela em prova judicializada: a fonte primária da informação de autoria permanece sendo o depoimento policial de uma testemunha que, em juízo, negou seu conteúdo.

A jurisprudência desta Sexta Turma e da Quinta Turma do STJ, invocada pelo agravante (AgRg no AREsp n. 2.501.852/RJ; AgRg no HC n. 813.163/SC), admite que depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações possam constituir prova válida e não meramente indireta, mas, também nesses precedentes, havia elementos probatórios autônomos que corroboravam a versão acusatória. A regra não tem o alcance de validar qualquer depoimento policial como suficiente indício de autoria, independentemente do conteúdo e do contexto.

Reitero o que consignei na decisão monocrática agravada (fl. 2.470): "A tentativa de manter a força probatória de um relato extrajudicial retratado por meio de testemunho de 'ouvir dizer' representa, na prática, verdadeira burla ao comando

Documento eletrônico VDA61526748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:55
Código de Controle do Documento: 9b17ac98-f211-4003-a661-a9332ebfee37

do art. 155 do Código de Processo Penal, que veda a formação do convencimento judicial exclusivamente a partir de elementos informativos produzidos na fase investigativa."

IV. Soberania dos vereditos e *standard* probatório para a pronúncia

O agravante sustenta que a decisão monocrática violou a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

A soberania dos vereditos é um valor constitucional da mais alta importância, que esta Turma tem reiteradamente prestigiado. Todavia, esse princípio não opera no vácuo probatório. Ele pressupõe que os jurados tenham, de fato, deliberado sobre um conjunto probatório válido, produzido sob o crivo do contraditório. Quando o veredito se sustenta apenas em elementos inquisitoriais não confirmados ou frontalmente desmentidos em juízo, não há soberania a ser preservada, mas sim contrariedade manifesta à prova dos autos a ser corrigida pela via recursal.

A questão, portanto, é anterior à soberania: trata-se de verificar se o acusado poderia, legitimamente, haver sido submetido ao Tribunal do Júri. E a resposta é negativa, pelos fundamentos já expostos.

Deveras, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, **não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória**, sem que haja sido atingido um *standard* probatório **suficiente**, que se situa

> entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro *standard* que se tenha por equivalente) – necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, **elevada probabilidade** de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.
> (**REsp n. 2.091.647/DF**, Rel. Ministro **Rogerio Schietti**, 6ª T., DJe 3/10/2023, grifei).

Documento eletrônico VDA61526748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:55
Código de Controle do Documento: 9b17ac98-f211-4003-a661-a9332ebfee37

Esse *standard* não foi atingido. Os únicos elementos apontados para a autoria delitiva foram extraídos do inquérito policial e infirmados quando submetidos ao contraditório. Não havia como pronunciar o acusado com base nesse acervo, tampouco como mantê-lo submetido à jurisdição do Júri após a retratação integral da única testemunha que o vinculava ao crime.

Ressalto, por oportuno, que o art. 414, parágrafo único, do CPP assegura que, não ocorrendo a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do despronunciado se houver prova nova. A despronúncia, portanto, não importa em impunidade definitiva: impede apenas que o acusado seja levado a julgamento sem o suporte probatório mínimo exigido pelo sistema processual penal constitucional.

V. Dispositivo

À vista do exposto, **nego provimento ao agravo regimental.**

Documento eletrônico VDA61526748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/11/2026 16:46:55
Código de Controle do Documento: 9b17ac98-f211-4003-a661-a9332ebfee37

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0032005-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no REsp 2.194.927 / RS**
MATÉRIA CRIMINAL

Número Origem: 50003407420128210001

PAUTA: 22/10/2026 JULGADO: 03/11/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **ROGERIO SCHIETTI**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	RENAN SANTOS SANTIAGO
ADVOGADO	:	JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU	:	MAICON JOSE SOARES DE LIMA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	RENAN SANTOS SANTIAGO
ADVOGADO	:	JADER DA SILVEIRA MARQUES - RS039144

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a) JADER DA SILVEIRA MARQUES, pela parte:AGRAVADO: RENAN SANTOS SANTIAGO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA61454288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/11/2026 20:39:02
Código de Controle do Documento: B139DD31-7FA2-4131-B504-A42A87681012